

1500936-31.2019.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO SERGIO LUIS ANDRADE

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

PAULO SERGIO LUIS ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, no dia 09 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
1ª Vara Criminal
Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500936-31.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500936-31.2019.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO SERGIO LUIS ANDRADE

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

PAULO SERGIO LUIS ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, no dia 09 de março de 2019, por volta das 10h23min, no Fórum de São Vicente, situado na Rua Jacob Emmerich, nº 1367, neste município, tentou subtrair para si uma barra de alumínio do portão que guarnece o prédio público do Estado de São Paulo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e ofereceu resposta à acusação.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, sendo homologada a desistência manifestada pelas partes quanto à oitiva de uma das testemunhas policiais. O interrogatório do réu restou prejudicado, diante da decretação de sua revelia.

Encerrada a instrução, realizaram-se os debates.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu, com o reconhecimento da circunstância agravante relativas à reincidência e, também, o reconhecimento da tentativa. Requereu, por fim, a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, alegando atipicidade material dos fatos, pela aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, com a redução de pena em razão da tentativa, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da figura privilegiada do crime. Ao final, pediu a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de furto descrito na denúncia está bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

A autoria também é certa.

A testemunha Geraldo Rodolfo Ferreira, ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que trabalhava no Fórum na função de vigilante quando surpreendeu o acusado retirando barras de alumínio da grade do prédio do setor "central de mandados". Disse que, ao ver o réu, ele já havia retirado uma barra e iria retirar a segunda. Relatou que abordou o acusado e comunicou a ele que havia acionado a viatura policial. Declarou que o réu acabou por deixar a barra de alumínio no local, após ser informado de que a polícia já havia sido acionada. Disse que o acusado foi abordado pela polícia ainda na calçada em frente ao prédio do Fórum.

A testemunha policial militar Maicon Jackson Carvalho Viana, também ouvida em Juízo, narrou que, noticiada pelo Copom a ocorrência de um furto e informadas as características físicas do meliante, foi ao local indicado e, na rua paralela ao Fórum, viu um indivíduo, cujas características eram compatíveis com as noticiadas, escondendo-se próximo aos veículos. Disse que, realizada a abordagem, o vigilante que havia acionado a força policial apontou e reconheceu o indivíduo detido como o autor do crime de furto tentado. Declarou que o produto do crime tratava-se de uma barra de alumínio. Narrou que, informalmente, o réu negou a prática do delito.

Diante da revelia decretada, o interrogatório do acusado restou prejudicado.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante dos depoimentos das testemunhas em Juízo, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, não há dúvidas em se concluir que o réu efetivamente praticou o delito de furto descrito na denúncia.

Os relatos apresentados pelas testemunhas em Juízo complementam-se e estão em consonância com suas versões fornecidas na fase extrajudicial.

A testemunha Geraldo, vigilante, afirmou que surpreendeu o acusado tentando destacar uma segunda barra de alumínio da grade que guarnece o imóvel pertencente ao Poder Público, asseverando que outra barra já estava destacada da mesma grade quando o viu, porém o produto do crime não levado por ele, diante da informação de que a polícia já havia sido acionada.

Consignou, outrossim, que o indivíduo detido - sendo este o réu - foi aquele que flagrou praticando o furto.

A testemunha policial, embora não tenha presenciado os fatos, narrou que viu o indivíduo, cujas características eram compatíveis com aquelas informadas na notícia do crime veiculada pelo Copom, sendo que ele tentava esconder-se, mas foi detido e, então, apontado e reconhecido como autor do crime pelo vigilante que presenciou a execução do furto.

Assim, quanto ao depoimento da testemunha presencial, assim como se dá em relação às declarações das vítimas, destaca-se:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250)

Em relação ao valor probatório do depoimento de testemunha policial destacam-se as seguintes decisões:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284).

Diante de todo o conjunto probatório amalhado, verifica-se que há prova suficiente nos autos para caracterização do crime de furto e demonstração de sua autoria.

Pelos elementos constantes dos autos, verifica-se que o furto realmente não se consumou, uma vez que o acusado, apesar de ter destacado uma das barras de alumínio e ter sido surpreendido em vias de destacar a segunda barra da grade, dispensou o objeto no local, quando informado do acionamento da polícia, sem apoderar-se da res e inverter sua posse.

Em que pese ao entendimento da Defesa, não cabe a aplicação do princípio da insignificância no presente caso.

Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta apenas aferir o pequeno valor da res. Sua aplicação deve ser feita com certas restrições, principalmente, no que se relaciona à delimitação do que a sociedade tolera de fato ou do que seja um crime insignificante. Não se pode abrir espaço para delitos comprometedores da ordem social, mesmo sendo pequenos.

Há que se considerar vários critérios, dentre eles, o desvalor da ação.

O réu, no presente caso, decidiu furtar barras de alumínio que guarneciam a grade de um prédio público, em plena luz do dia.

Tal conduta é totalmente reprovável, não se podendo aceitar que sejam toleradas pela sociedade, ainda que o bem furtado seja de pouca significância.

Além disso, o acusado é reincidente e, ainda, responde pelo mesmo delito de furto em outros feitos criminais.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (HC-106292 /MG, DJe-024, 07.02.2017).

Nesse mesmo sentido:

“(...) 4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. 6. Ordem denegada.” (HC 102088/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 20/05/2010)

Dessa forma, não é caso de aplicação do princípio da insignificância em face do desvalor da ação do acusado.

Ainda, não é caso de reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que o acusado é reincidente.

Desta maneira, restou provada a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo, portanto, a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu não pode ser considerado como detentor de Maus antecedentes, uma vez que os demais apontamentos da certidão de fls. 38/42, à exceção do Processo de

nº 0003759-73.2008.8.26.0201, que configura sua reincidência, referem-se a feitos em que o acusado foi absolvido ao final, não havendo informações nos autos acerca de condenações definitivas nos demais feitos a que ele estava respondendo. Fixo, assim, a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico ser o réu reincidente, conforme certidão de fls. 38/39 (Processo de nº 0003759-73.2008.8.26.0201), razão pela qual aumento sua pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ressalte-se que a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 não perdeu sua natureza de crime, uma vez que o referido diploma legal, em que pese tenha abrandado o tratamento penal, não operou a abolitio criminis.

Descabido, portanto, que receba o mesmo tratamento de contravenção penal para o não reconhecimento da reincidência e, da mesma forma, de maus antecedentes.

Nesse sentido é o magistério de Renato Marcão, segundo o qual, "A condenação em processo de conhecimento, em que se imponha qualquer das penas previstas nos incisos I, II e III do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, gera reincidência e deve influenciar na dosimetria quando da aplicação da pena em relação ao delito posterior, observado o processo de individualização judicial" (in Tóxicos : Lei nº 11.343, de 23 de agosto 2006 : nova lei de drogas / Renato Marcão 7ª ed. São Paulo : Saraiva, 2010, p. 60).

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Condenação anterior pelo crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 deve ser considerada para fins de reincidência, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105Q0/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal suigeneris, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização" (Relatora Min. LAURITA VAZ. HC 242064 SP 2012/0095553-7, julgado em 26/6/2012)

Não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas, observando-se que, mesmo que se pudesse reconhecer a confissão extrajudicial, o acusado não confessou o delito em solo policial.

Na última etapa da dosimetria, não há causas de aumento a serem reconhecidas.

Reconhecida, contudo, a tentativa e considerando o iter criminis percorrido, considerando que o acusado já havia destacado ao menos uma barra de alumínio para subtração, mas dispensou o objeto no local dos fatos antes de ser detido, a pena é reduzida de 1/2, resultando em 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor já estipulado.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a reprimenda acima estabelecida.

Fixo o regime fechado como regime inicial do cumprimento da pena, diante da reincidência do acusado.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, diante da reincidência do réu, bem como, por esse mesmo motivo, é incabível o sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO SERGIO LUIS ANDRADE, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ausentes os requisitos da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ausente demonstração mínima dos integrais prejuízos sofridos pela vítima, bem como pela ausência de pedido nesse sentido na denúncia, deixo de condenar os réus nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 24 de novembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA